

Mise à jour des textes réglementaires

MAJ le 19/08/2022

Décret 2020-352 du 27 Mars 2020 (article 8)

- Retour du dépositaire (qui avait été abrogé en 2011) comme lieu de dépôt temporaire.
Est concerné tout équipement ou local situé hors de l'enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d'utilisation, redevance associée).

Arrêté du 28 Mars 2020 modifiant l'Arrêté du 12 Juillet 2017

Modifie :

- Liste des infections transmissibles (COVID-19 : mise en bière immédiate, cercueil simple)
- Interdiction de certaines opérations funéraires : pas de TMB et pas de soins

Décret 2020-750 du 16 Juin 2020

Modifie :

- Habilitations des véhicules funéraires : visites de conformité à moins de 6 mois du renouvellement d'habilitation abrogées

Décret 2020-648 et l'Arrêté du 27 mai 2020

Modifie :

- Durée des stages pour les formations de MC et Conseiller funéraire 140h de stage au lieu de 70h, avec rédaction d'un rapport de stage
- Durée de la formation Gestion 70h au lieu de 42h
- Jury 4 personnes au lieu de 3 dont 1 travaillant dans le funéraire, avec signature d'une charte éthique par chaque membre du jury
- Grilles d'évaluation du stage pratique et de l'examen oral modifiées

Décret 2020-917 du 28 Juillet 2020

Modifie :

- Durée de l'habilitation : passe de 6 à 5 ans. En cas de création : 5 ans sous réserve que l'ensemble des documents demandés soient régularisés dans la première année.
- Housse mortuaire : obligatoire pour les TSMB

L'article 121 de la Loi de Finances, publiée au JO le 30 Décembre 2020

Abroge l'article L2223-22 du CGCT et le 9ème alinéa du point b de l'article L2331-3 du CGCT.

- les taxes communales suivantes sur les opérations funéraires seront supprimées
 - Taxes d'inhumation
 - Taxes de crémation
 - Taxes sur les convois

Décret 2021-1641 du 13 Décembre 2021

Modifie :

- Prolongation au 1^{er} Juillet 2023 de l'application des mesures concernant l'agrément des cercueils
- **Nouvelles attestations de conformité demandées avant le 1^{er} Avril 2022**

Loi 2022-217 du 22 Février 2022

Modifie :

- L'obligation d'information des familles par les communes du droit de renouvellement des concessions à terme
- La durée en 2 constats d'abandon pour les reprises de concessions
- La gestion des métaux issus de la crémation
- Le délai de validité des devis devant être déposés en mairie et leur publicité
- Le retrait d'habilitation en cas de cessation d'activité
- Les démarches à domicile dans certains cas
- La possibilité de changer de cercueil en cas d'hermétique incompatible avec la crémation lors des rapatriements

Décret 2022-284 du 28 Février 2022

- Renforcement de l'utilisation du certificat de décès électronique pour les décès en milieu hospitalier (public et privé) et les établissements médico-sociaux
- Applicable au 1^{er} Mai 2022

Décret 2022-1127 du 5 Août 2022

- Modification article R 2213-17 : remplacement « officier d'état civil » par « maire »
- Modification article R 2213-20 : remplacement mots « marital » et « patronymique » par « de famille » et « d'usage » + suppression dernier alinéa
- Création article R 2213-34-1 : procédure de transfert de cercueil pour une crémation (autorisation par le maire)
- Modification article R2223-18 : passage de 3 ans à 1 an
- Modification article R 2223-61 : mise à jour dispositions réglementaires pour les crématoriums
- Modification article R 2223-65 : suppression habilitation pour cessation d'activité
- Création article R 2223-103-1 : gestion des métaux issus de la crémation
- Applicable au 7 Août 2022